

Actividades de aplicación y análisis de las categorías especiales de datos personales

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Actividades de aplicación y análisis de las categorías especiales de datos personales

Ley 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales

Las siguientes actividades permiten aplicar los conceptos relacionados con la clasificación de los datos personales, la identificación de datos sensibles y de niños, niñas y adolescentes, así como la definición de medidas de protección acordes con el nivel de riesgo asociado a cada categoría.

Caso de análisis 1

Divulgación de información salarial

El siguiente caso permite analizar las implicaciones derivadas de la divulgación de datos privados dentro de una organización.

Una organización envía por error una base de datos con información salarial de todos los trabajadores a un grupo general de correos internos.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué categoría de datos personales fue divulgada?
- ¿Qué derechos de los titulares podrían verse afectados?
- ¿Qué fallas de control permitieron que ocurriera el incidente?
- ¿Qué medidas administrativas, técnicas y organizacionales deberían implementarse para evitar que una situación similar vuelva a presentarse?

El análisis debe considerar la clasificación de los datos personales, los principios de confidencialidad y seguridad, así como las obligaciones de la organización frente a la protección de la información.



Caso de análisis 2

Tratamiento de datos sensibles en una institución educativa

El siguiente caso permite analizar el tratamiento de datos sensibles dentro de una institución educativa.

Una institución educativa solicita información médica de sus estudiantes para atender situaciones de emergencia. Sin embargo, los documentos se almacenan en una carpeta digital sin restricciones de acceso.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué categoría de datos personales está siendo tratada?
- ¿La finalidad del tratamiento resulta legítima conforme a la normativa?
- ¿Qué fallas se presentan en la protección de la información?
- ¿Qué medidas técnicas, administrativas y organizacionales deberían implementarse para proteger los datos?

El análisis debe fundamentarse en las disposiciones aplicables al tratamiento de datos sensibles, la finalidad del tratamiento y las medidas de protección exigidas por la Ley 1581 de 2012.

Caso práctico

Registros médicos ocupacionales sin protección

El siguiente caso permite analizar las responsabilidades de una organización frente al tratamiento de datos sensibles relacionados con la salud de sus trabajadores.

Una empresa identifica que los registros médicos ocupacionales de sus trabajadores se encuentran almacenados en un computador compartido sin contraseña. Además, varios colaboradores tienen acceso a la carpeta donde se conservan los documentos.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué riesgos existen para los titulares de los datos?
- ¿Qué medidas técnicas deberían implementarse para fortalecer la seguridad de la información?
- ¿Qué medidas administrativas y organizacionales son necesarias para prevenir nuevos incidentes?

  ¿Qué responsabilidades tiene la organización frente a la protección de estos datos sensibles?

El análisis debe considerar las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos sensibles, los principios de seguridad y confidencialidad, así como las medidas necesarias para garantizar la protección de la información.

Caso práctico integrador

Plataforma virtual de gestión escolar

El siguiente caso permite integrar los conceptos relacionados con las categorías especiales de datos personales y las medidas de protección aplicables.
Una institución educativa implementa una plataforma virtual para administrar información de estudiantes menores de edad. El sistema permite registrar fotografías, calificaciones, datos de acudientes, observaciones académicas y reportes de convivencia. Durante una revisión interna se identifica que algunos docentes descargan listados completos de estudiantes en sus computadores personales y otros comparten información mediante aplicaciones de mensajería.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué categorías de datos personales se están tratando?
- ¿Existen datos sensibles dentro del sistema? Justifique su respuesta.
- ¿Qué riesgos pueden generarse para los estudiantes?
- ¿Qué medidas técnicas, administrativas y organizacionales debería implementar la institución?
- ¿Cómo puede garantizarse que el tratamiento de la información respete el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes?

El análisis debe integrar los criterios de clasificación de los datos personales, las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos sensibles y de menores de edad, así como las medidas de protección necesarias para garantizar un tratamiento seguro y conforme a la Ley 1581 de 2012.



Actividad práctica de afianzamiento

La siguiente actividad permite aplicar los conceptos desarrollados en este capítulo mediante la clasificación de datos personales y la definición de medidas de protección acordes con el nivel de riesgo asociado a cada categoría.

Nombre: clasificación y protección de datos personales.

Objetivo: identificar las categorías de datos personales presentes en una organización y proponer medidas de protección acordes con el nivel de riesgo de cada una.

Instrucciones:

- Seleccione una organización real o hipotética.
- Identifique, como mínimo, diez datos personales que la organización recopila.
- Clasifique cada dato como público, privado, semiprivado, sensible o dato de niño, niña o adolescente, según corresponda.
- Determine el principal riesgo asociado a cada dato.
- Proponga una medida de protección para cada categoría identificada.

Registre los resultados en la siguiente matriz de análisis.

Dato personal identificado	Categoría	Finalidad del tratamiento	Riesgo principal	Medida de protección
Nombre del cliente.	Público o privado, según el contexto.	Registro de usuarios.	Uso para finalidades no autorizadas.	Aviso de privacidad y acceso controlado.
Historia clínica.	Sensible.	Atención en salud.	Divulgación de información médica.	Acceso restringido y cifrado de la información.
Calificaciones de estudiante menor de edad.	Dato de niño, niña o adolescente.	Gestión académica.	Exposición de información académica.	Consulta limitada a acudientes y personal autorizado.

Producto esperado: Matriz de análisis que clasifique los datos personales identificados, establezca el riesgo principal asociado a cada uno y proponga medidas de protección acordes con su categoría.

Realimentación

El desarrollo de esta actividad permite fortalecer la capacidad para clasificar correctamente los datos personales según su naturaleza y determinar el nivel de protección que requiere cada categoría. Asimismo, favorece la identificación de los riesgos asociados al tratamiento de la información y la selección de medidas administrativas, técnicas y organizacionales proporcionales a dichos riesgos. Una adecuada clasificación de los datos constituye un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y proteger los derechos de los titulares.



